Processo nº 0104364-49.2024.8.17.2001

AUTOR(A): MARIA HERCILIA BEZERRA DE MELO MENDONCA

RÉU: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SENTENÇA

Vistos etc.

Maria Hercília Bezerra de Melo Mendonça ajuizou a presente **ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência** em face de **Unimed Recife – Cooperativa de Trabalho Médico**, alegando ser beneficiária do plano de saúde PRATA 4 ESTADUAL, com cobertura oncológica contratada.

Relatou que é portadora de neoplasia maligna de mama (CID C50.9), com metástases pulmonares e linfonodais, e que, diante da progressão da doença e da ineficácia dos tratamentos anteriormente utilizados, foi indicada pelo médico assistente a substituição da terapêutica pelo medicamento **trastuzumabe deruxtecano**. A autora anexou laudos médicos que atestam a gravidade da enfermidade e a urgência da nova medicação.

Apesar da indicação médica, a ré **negou cobertura ao tratamento**, sob o argumento de que o referido medicamento não integra o rol de procedimentos da ANS.

Diante da negativa, a autora requereu liminarmente a concessão da tutela de urgência, a qual foi **deferida em 12/09/2024 (ID 182000369)**, determinando o fornecimento do medicamento pela operadora do plano de saúde.

A ré apresentou **contestação (ID 183845741)**, reconhecendo que a autora é beneficiária do plano PRATA 4 ESTADUAL, mas sustentando, em síntese, que **o medicamento prescrito – trastuzumabe deruxtecano – possui caráter experimental**, não fazendo parte das coberturas obrigatórias previstas no rol da ANS. Alegou que o fármaco é de uso recente, com indicação restrita e não consolidada para o tipo específico de câncer que acomete a autora.

Argumentou ainda que não há nos autos comprovação de que a paciente atenda a todos os critérios clínicos exigidos para uso do medicamento, o que, segundo a ré, comprometeria a segurança do tratamento. Reforçou que não existe previsão contratual nem regulamentar que a obrigue a fornecer medicamentos fora das diretrizes da ANS, e que eventual imposição judicial representaria desequilíbrio contratual e violação ao princípio do mutualismo.

Por fim, pugnou pela **improcedência total da ação**, negando qualquer ilicitude em sua conduta, e afastando também a existência de danos morais indenizáveis.

A autora apresentou **réplica (ID 187398904)**, reiterando os fundamentos da inicial, reafirmando a regularidade da prescrição médica e a urgência do tratamento indicado, além de destacar o registro do medicamento na ANVISA.

Houve audiência de conciliação, conforme termo acostado aos autos (ID 185887072), a qual restou **infrutífera**.

É o relatório. Decido.

A demanda comporta **julgamento antecipado**, nos termos do art. 330, I, do Código de Processo Civil, uma vez que as provas já produzidas são suficientes para a formação do convencimento do juízo, não havendo necessidade de produção de novas provas.

Trata-se de relação de consumo, conforme entendimento pacificado na **Súmula 608 do STJ**, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

O cerne da questão está em definir se é legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear o medicamento trastuzumabe deruxtecano, prescrito por médico assistente para tratamento de câncer de mama metastático, sob a justificativa de que o fármaco não integra o rol de procedimentos obrigatórios da ANS e possuiria caráter experimental.

Ocorre que tal negativa não pode prevalecer. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o **Tema 1.082**, firmou entendimento de que o **rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo mitigado**, permitindo a cobertura de tratamentos não listados, desde que atendidos critérios como:

- Existência de prescrição médica fundamentada;
- Ineficácia dos tratamentos incluídos no rol;
- Existência de comprovação da eficácia do tratamento prescrito;
- Recomendação por órgãos técnicos de renome nacional ou internacional.

No caso dos autos, tais requisitos encontram-se preenchidos. O medicamento em questão possui **registro na ANVISA[1] (file://sarqtjpe01/Vara_civel_da_capital_03/01_Servidores/Dorva%20Assessora/SENTEN%** e os relatórios médicos anexados pela autora indicam **progressão da doença e falha terapêutica anterior**, sendo o **trastuzumabe deruxtecano** indicado como opção mais adequada.

Segundo a agência reguladora, ANVISA, através da resolução 2043 o Trastuzumabe deruxtecana passou a ser indicado para pacientes **com câncer de mama HER2+ metastático ou irressecável** previamente tratados com um regime anti-HER2. Este anticorpo-droga conjugado recebeu aprovação regulatória da Anvisa após apresentar dados significativos de sobrevida e segurança no cenário analisado. O Trastuzumabe deruxtecana (T-DXd) já havia recebido aprovação regulatória pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o tratamento de pacientes com câncer de mama HER2+ metastático que haviam recebido duas ou mais linhas anteriores de tratamento com terapias anti-HER2. Mais recentemente, com a publicação do dia 27 de junho de 2022 no Diário Oficial da União, T-DXd recebeu uma ampliação da sua indicação de tratamento, passando a ser aprovado para o tratamento de segunda linha de pacientes com câncer de mama HER2+ metastático ou irressecável, previamente tratados com trastuzumabe e um taxano.

Neste sentido:

APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de custeio de tratamento com o medicamento Trastuzumabe Deruxtecana ao diagnóstico de carcinoma seroso de alto grau de endométrio e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Insurgência da ré – Rejeição – Abusividade da negativa – Expressa prescrição médica acerca da necessidade do tratamento –– Súmula nº 95 deste TJSP – Possibilidade de uso off label da medicação – Medicamento registrado na

Anvisa – Jurisprudência do STJ – Aprovação pela FDA de uso do medicamento ao tratamento do diagnóstico da autora – Cumprimento do requisito previsto no § 13, II, do artigo 10 da Lei nº 9.656/98 – Precedentes deste TJSP – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10093068820248260016 São Paulo, Relator.: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 28/02/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 1), Data de Publicação: 28/02/2025).[2] (file://sarqtjpe01/Vara_civel_da_capital_03/01_Servidores/Dorva%20Assessora/SENTEN%C3%87A%2(

E ainda:

Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a Ré custeie à Autora o medicamento "Trastuzumabe Deruxtecan" (Enhertu), para o tratamento de câncer de mama metastático a que acometida . Insurgência da Ré. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final . Precedente dessa Câmara. Nota Técnica nº 168741, emitida com parecer favorável pelo NatJus, em 03.10.23 . Ademais, Operadora do plano de saúde que é legalmente obrigada ao fornecimento de medicamentos da classe dos antineoplásicos (art. 10, II, 'g', e IV, da Lei 9.656/98). Recurso não provido.

(TJ-SP 22720527320238260000 São Paulo, Relator.: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 25/10/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2023)[3] (file://sarqtjpe01/Vara_civel_da_capital_03/01_Servidores/Dorva%20Assessora/SENTEN%C3%87A%2(

A alegação de que o medicamento seria experimental não se sustenta, diante da documentação acostada, tampouco a ausência de previsão contratual ou na ANS pode justificar a negativa, pois **há cobertura contratual para a doença**, o que implica a obrigação de custear os tratamentos necessários para combatê-la.

A conduta da ré, ao negar o tratamento indicado, ofende os princípios da **boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana** e da **função social do contrato**, não podendo ser chancelada pelo Judiciário.

A negativa de cobertura, em situação de extrema urgência e gravidade, diante de quadro oncológico avançado, gerou **angústia, sofrimento psicológico e abalo à dignidade da autora**, extrapolando os limites do mero aborrecimento cotidiano.

A recusa injustificada, baseada em critérios estritamente administrativos e contrários ao direito à saúde e à vida, viola direitos fundamentais e configura hipótese de indenização por dano moral, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Senão vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA DE INTERNAÇÃO DE RECÉM-NASCIDO EM UTI NEONATAL. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM VALOR ECONOMICAMENTE AFERÍVEL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica do STJ é de que a recusa injustificada de cobertura de tratamento de saúde enseja danos morais, em razão do agravamento da aflição e angústia do segurado, que já se encontra com sua higidez físico-psicológica comprometida, por conta da enfermidade que o acomete. 2. No caso, é patente o sofrimento moral causado pela operadora do plano de saúde, ao recusar indevidamente a cobertura do procedimento médico a parte autora, causando a si e a sua família inúmeras alterações físicas e emocionais, especialmente em razão do quadro de infecção das vias aéreas superiores do recém-nascido, com recomendação de internação, com emergência, em UTI neonatal. 3. Qualquer outra análise acerca da configuração do dano moral indenizável, da forma como trazida no apelo nobre, está obstada pela incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. É assente no STJ

que a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida. Assim, nas decisões que reconhecem o direito à cobertura e/ou ao reembolso de tratamento médico, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre a condenação à obrigação de fazer, equivalente ao valor despendido/reembolsado pela operadora com o tratamento do beneficiário. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. ACÓRDÃO AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 2139391 - SP (2024/0147742-9).[4] (file://sarqtjpe01/Vara_civel_da_capital_03/01_Servidores/Dorva%20Assessora/SENTEN%C3%87A%20PROCEDENT

Assim, **reconheço a existência de danos morais indenizáveis**, os quais **arbitro em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)**, quantia compatível com a extensão do dano, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV – DISPOSITIVO

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado na inicial para:

1. **Confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida (ID 182000369)**, tornando definitiva a obrigação da ré de fornecer à autora o medicamento **trastuzumabe deruxtecano**, conforme prescrição médica, enquanto perdurar o tratamento e a necessidade clínica;

2. C**ondenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais** no **valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),** corrigidos monetariamente a partir desta sentença e acrescidos de juros legais a contar da citação**.**

Condeno a **parte ré ao pagamento integral das custas processuais**, nos termos do **art. 86, parágrafo único, do CPC/2015**, por ter sucumbido em todos os pedidos.

Nos termos do **art. 85, §2º, do CPC**, fixo os **honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação**, englobando o valor da indenização por danos morais e o valor da causa, considerando que o **proveito econômico obtido é imensurável**, por se tratar de **tratamento contínuo e essencial à vida da autora**.

Quanto aos **valores eventualmente perseguidos em decorrência de descumprimento da tutela de urgência**, deverão ser **requeridos em sede de cumprimento de sentença**.

Ficam as partes advertidas que o manejo de embargos de declaração reconhecidos manifestamente protelatórios, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

No caso de interposição de recurso de apelação, intime-se a parte apelada, por intermédio de seus advogados/procuradores para, no prazo de 15 (quinze) dias (a teor do art. 1.010, §1º, do Código de Processo Civil), apresentar, querendo, contrarrazões.

Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação da resposta, remetam-se os autos à instância superior, com as nossas homenagens, e após as baixas necessárias na Distribuição, independentemente de novo comando judicial.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Recife, 24 de março de 2025.

Júlio Cezar dos Santos Silva

Juiz de Direito

[1] (file://sarqtjpe01/Vara_civel_da_capital_03/01_Servidores/Dorva%20Assessora/SENTEN%C3%87A%20PROCEDENT
[1] Disponível em https://www.smerp.com.br/anvisa/?ac=prodDetail&anvisaId=1045401910011#google_vignette (https://www.smerp.com.br/anvisa/?ac=prodDetail&anvisaId=1045401910011#google_vignette) Acesso em 24 mar 2025.

[2] (file://sarqtjpe01/Vara_civel_da_capital_03/01_Servidores/Dorva%20Assessora/SENTEN%C3%87A%20PROCEDENT
Disponível em https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sp/3109313855 (https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sp/3109313855) Acesso em 24 mar 2025.

[3] (file://sarqtjpe01/Vara_civel_da_capital_03/01_Servidores/Dorva%20Assessora/SENTEN%C3%87A%20PROCEDENT
Disponível em https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sp/2021498766 (https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sp/2021498766) Acesso 24 mar 2025.

[4] (file://sarqtjpe01/Vara_civel_da_capital_03/01_Servidores/Dorva%20Assessora/SENTEN%C3%87A%20PROCEDENT
Disponível em https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202401477429&dt_publicacao=28/08/2024 (https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=202401477429&dt_publicacao=28/08/2024) Acesso 24 mar 2025.

Assinado eletronicamente por: JULIO CEZAR SANTOS DA SILVA
24/03/2025 13:45:19
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 198697286

25032413451890600000193610151

IMPRIMIR GERAR PDF